

Kaution zurückfordern

Rückzahlung nach Auszug, unberechtigte Abzüge bestreiten — Beispiel

Mieter/in	Simon Wyss, 9004 St. Gallen
Kanton	St. Gallen
Vermieterschaft	Liegenschaften Ostschweiz AG
Sachverhalt	Auszug vor 4 Monaten, CHF 800 Abzug für 'Abnutzung Bodenbelag' ohne Beleg

Herr Wyss ist vor vier Monaten ausgezogen. Die Vermieterschaft hält einen Teil der Kaution mit Verweis auf Bodenabnutzung zurück, ohne Kostenvoranschlag oder Rechnung vorzulegen.

Entwurf: Rückforderung

Liegenschaften Ostschweiz AG

Betreff: Rückforderung Mietkaution

Sehr geehrte Damen und Herren

Seit meinem Auszug am 31. März 2026 sind vier Monate vergangen, ohne dass Ansprüche gegenüber mir geltend gemacht wurden ausser einem pauschalen Abzug von CHF 800 für 'Abnutzung Bodenbelag'. Normale, altersbedingte Abnutzung stellt keine Schadensposition dar. Ich bestreite diesen Abzug mangels Beleg und verlange die vollständige Auszahlung der Kaution binnen 14 Tagen auf mein Konto.

Freundliche Grüsse, Simon Wyss

Praktische Hinweise

- Abnahmeprotokoll beim Auszug als Beweismittel prüfen.
- Normale Abnutzung ist keine Schadensposition — nur übermässige Schäden zählen.
- Bank/Kautionskonto-Freigabe schriftlich verlangen.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).